

1505034-76.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP, Beneficiado - Art. 28-A CPP:

Gabriel Gomes de Lira, Otavio Muller da Silva Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

Tendo em vista a comprovação da condição imposta no acordo de não persecução penal de fls. 217/218, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1505034-76.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505034-76.2020.8.26.0228 - Controle n. 2020/000405

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP, Beneficiado - Art. 28-A CPP:

Gabriel Gomes de Lira, Otavio Muller da Silva Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

Tendo em vista a comprovação da condição imposta no acordo de não persecução penal de fls. 217/218, consistente no pagamento da pena pecuniária no valor de R\$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), consoante comprovantes de transferência bancária acostados aos autos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE Gabriel Gomes de Lira, Otavio Muller da Silva Oliveira, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal.

Procedam-se às anotações e comunicações necessárias, realizando-se a baixa no sistema.

DEFIRO a restituição do valor apreendido em poder de GABRIEL GOMES DE LIRA, devendo

referido acusado ser intimado a indicar seus dados bancários para efetivação da transferência. Dê-se ciência à I. Defensoria Pública.

Determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, devendo ser oficiado à Autoridade Policial para os fins do art. 72 da Lei n. 11343/06.

Nos termos do art. 123 do Código de Processo Penal, aguarde-se pelo período de 90 (noventa) dias, contados a partir da data do trânsito em julgado desta decisão, por eventual manifestação e/ou pedido de restituição do estojo de óculos apreendido.

Em caso positivo, junte-se o pedido e dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em caso negativo, entretanto, devidamente certificado, oficie-se à Autoridade Policial comunicando-a da liberação do objeto acima mencionado para fins de leilão (caso possua algum valor econômico a ser aferido) ou a respectiva destruição. Caso seja leiloado, deverá o saldo obtido ser depositado à disposição da SENAD - SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS - Banco do Brasil - ag. 3602-1 - c.c.nº 170500-8 - FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas, conforme disposto no art. 516, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Regularizados, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA